



P E N E T A P A N
Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SRI PUDJIASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Anwar VIII/5D-F Bohar Utara, RT001, RW001, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, alamat email rinata.asfara@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;
2. **ASFIRA RACHMAD RINATA**, bertempat tinggal di Jalan Raya 51, RT001, RW007, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, alamat email rinata.asfara@gmail.com, sebagai **Penggugat II**;
3. **ASFARA RACHMAD RINATA**, bertempat tinggal di Jalan Anwar VIII/5D-F Bohar Utara, RT001, RW001, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, alamat email rinata.asfara@gmail.com, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa Roni Wahyono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat-Legal Consultant pada Kantor Hukum/Law Office "Roni Wahyono, S.H., M.H. & Partners," yang beralamat di Perumahan Bumi Cabean Asri Blok D Nomor 06, Candi, Sidoarjo, alamat email roniwahyono.partners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025;

Lawan:

1. **SITI RUSMALA**, bertempat tinggal di Desa Bohar, RT02, RW01, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat I**;
2. **JOKO PURNOMO**, bertempat tinggal di Desa Bohar, RT02, RW01, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa Muhammad Alifi Bayhaqi, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Bayhaqi & Partners," yang beralamat di Perumahan Sidokare Asri Blok AH-03, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, alamat email

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Sda



ridhalaily1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025;

Dan:

1. **HAJI MOCHAMAD CHANAN**, bertempat tinggal di Jalan Ratu Ayu Nomor 8, RT05, RW01, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, alamat email mochamadchanan@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Surachmad Gandi, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum "KOSGORO" Propinsi Jawa Timur, berkantor di Surabaya, Ruko Graha Indah Blok B-3, Jalan Gayung Kebonsari 44F, alamat email gandikosgoro@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2025, sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **ASMAT PATEL**, bertempat tinggal di RT02, RW01, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Siti Hindun, bertempat tinggal di Jalan Balun, RT009, RW005. Kel/Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Ijin Khusus Insidentil Nomor 10/IK/PN.SDA/IV/2025 tertanggal 26 April 2025, sebagai **Turut Tergugat II**;
3. **NOTARIS SRI YULIATIN, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 70 A, Mojosari, Mojokerto dan/atau bertempat tinggal di Griyo Mapan Sentosa Blok Al Nomor 11, Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Waluyo, S.H., M.M. dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "Hadi Waluyo, S.H., M.M. & Rekan" yang beralamat kantor di Perumtas III Blok F4/17, Tulangan, Sidoarjo, alamat email hadiwaluyo365@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2025, sebagai **Turut Tergugat III**;
4. **NOTARIS YULI EKAWATI, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Istana Permata, Dusun Pager Sawotratap, Kecamatan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Sda



Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Turut Tergugat IV;**

5. **NOTARIS BINTARTO TRIATMODJO, S.H.,** bertempat tinggal di Kahuripan Nirwana Village Blok C-38, Jati, Sidoarjo, sebagai **Turut Tergugat V;**

6. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SIDOARJO,** berkedudukan di Jalan Lkr. Timur KM.5, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, alamat email pps.bpnnda@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Marzuki, A.Ptnh., M.H. dan kawan-kawan, yang berdomisil hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, alamat email berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/SK-35.15/IV/2025 tanggal 14 April 2025 dan Surat Perintah Tugas Nomor 78/Sph-35.15/IV/2025 tanggal 14 April 2025, sebagai **Turut Tergugat VI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 07 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 April 2025 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Sda;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Juni 2025, Kuasa Para Penggugat mengajukan surat tertanggal 10 Juni 2025 yang mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Sda dengan alasan adanya fakta hukum baru yang sangat menentukan serta mempertimbangkan keinginan Para Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 10 Juni 2025 (terlampir dalam surat pencabutan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) ditentukan bahwa "penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan persidangan, sehingga pencabutan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Sda



gugatan tersebut adalah sepenuhnya hak Para Penggugat, karenanya permohonan pencabutan gugatan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan, maka untuk pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yudisial, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai karena adanya pencabutan gugatan, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 104/Pdt.G/2025/PN Sda oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Sda dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.671.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

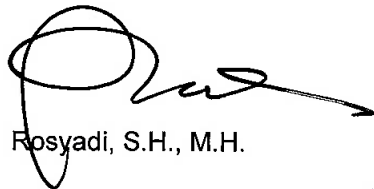
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh kami, Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H. dan Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat VI akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat maupun Kuasanya, Turut Tergugat II maupun Kuasa Insidentilnya, Turut Tergugat III maupun Kuasanya,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Sda



Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,



Rosyadi, S.H., M.H.



Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp | 100.000,00,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 1.431.500,00,- |
| 4. | PNBP | : Rp | 90.000,00,- |
| 5. | Materai | : Rp | 10.000,00,- |
| 6. | <u>Redaksi</u> | : Rp | <u>10.000,00,-</u> |
| | Jumlah | : Rp | 1.671.500,00,- |

(satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);